

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1461/2532

นายบุญเลี้ยง แซ่เจ็ง

โจทก์

นายสงบ นรสาร

จำเลย

นายสงบ นรสาร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้โจทก์จำเลยตกลงกันได้แล้วจำเลยไม่ประสงค์จะดำเนินคดีชั้นฎีกาต่อไป จึงขอถอนฎีกา ขอได้โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงข้างคำร้องว่าไม่คัดค้าน (อันดับ 66)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 79,880 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 74,684 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยจะชำระหนี้แก่โจทก์เสร็จสิ้น

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยชำระเงินจำนวน 58,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงิน 58,000 บาท นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2527(ตามคำขอ) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระต้นเงินเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา (อันดับ 47 แผ่นที่ 2)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 66)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอถอนฎีกาในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้วศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 65 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลยสามในสี่จำหน่ายคดีจาก
สารบบความ

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลยสามในสี่จำหน่ายคดีจาก
สารบบความ

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ